

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON



3734529

Dénomination : BERNACHON S.A.

n° de gestion : 1983B01173

n° d'identification : 328 024 377

n° de dépôt : A2009/026507

Date du dépôt : 18/12/2009

Pièce : procès-verbal du conseil d'administration

BERNACHON S.A.

Société Anonyme

au capital de 152 500 euros

Siège social : 42, cours Franklin Roosevelt

69006 LYON

328 024 377 R.C.S. LYON

COPIE

CONSEIL D'ADMINISTRATION

SEANCE DU 20 NOVEMBRE 2009

L'AN DEUX MILLE NEUF,

Le 20 novembre,

A l'issue de l'assemblée à caractère mixte réunie ce jour, ayant procédé à la nomination d'un nouvel administrateur en remplacement d'un administrateur démissionnaire, les administrateurs en fonction sont :

- Mademoiselle Candice BERNACHON,
- Madame Françoise BERNACHON,
- Madame Stéphanie LE ROUX.

se sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination du Président du Conseil d'administration,
- Nomination du Directeur Général,

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Françoise BERNACHON, doyenne d'âge.

Madame la Présidente constate et déclare que le nombre des administrateurs requis pour la validité des délibérations étant atteint, le conseil, par application de l'article L 225-37 du Code de commerce, peut valablement délibérer.

MODALITES D'EXERCICE DE LA DIRECTION GENERALE

Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité, que la direction générale de la société sera assumée comme précédemment par la Présidente du Conseil d'administration qui cumulera ainsi les deux fonctions et ce, jusqu'à décision contraire du conseil.

PRESIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mademoiselle Candice BERNACHON est nommée aux fonctions de Présidente du Conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale qui statuera en l'an 2010 sur les comptes de l'exercice écoulé.

Elle exercera ses fonctions de Présidente du Conseil d'administration dans les conditions et avec les pouvoirs définis par les nouvelles dispositions légales et les statuts.

Enfin, le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide que Mademoiselle Candice BERNACHON ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Présidente du Conseil d'administration, jusqu'à décision contraire.

Toutefois, elle aura droit au remboursement de ses frais de mission, déplacement, représentation et réception qu'elle engagera dans l'intérêt et pour les besoins de la société, au vu des justificatifs correspondants.

DIRECTION GENERALE

Conformément à la décision prise par le conseil d'administration, Mademoiselle Candice BERNACHON assumera également la Direction Générale de la société et ce pour la durée de son mandat de Présidente.

La Directrice Générale est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Elle exercera ses pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration.

Elle représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes de la Directrice Générale qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'elle ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Elle ne pourra cependant consentir aucun aval, caution ou garantie en faveur de tiers sans l'autorisation expresse du conseil d'administration.

Conformément aux statuts, la Directrice Générale pourra déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs.

Mademoiselle Candice BERNACHON en remerciant les membres du Conseil d'administration pour leur confiance déclare accepter la fonction de Présidente et de Directrice Générale qui lui sont confiées et ne pas être dans une situation d'incompatibilité ou de cumul de mandats lui en interdisant l'exercice.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DES ORGANES DE DIRECTION

Compte tenu des décisions qui précèdent, le conseil d'administration prend acte de la composition des organes de direction de la société, qui est désormais la suivante, savoir :

- Administrateurs

- Mademoiselle Candice BERNACHON,
- Madame Françoise BERNACHON,
- Madame Stéphanie LE ROUX.

- Présidente du Conseil d'administration et Directrice Générale

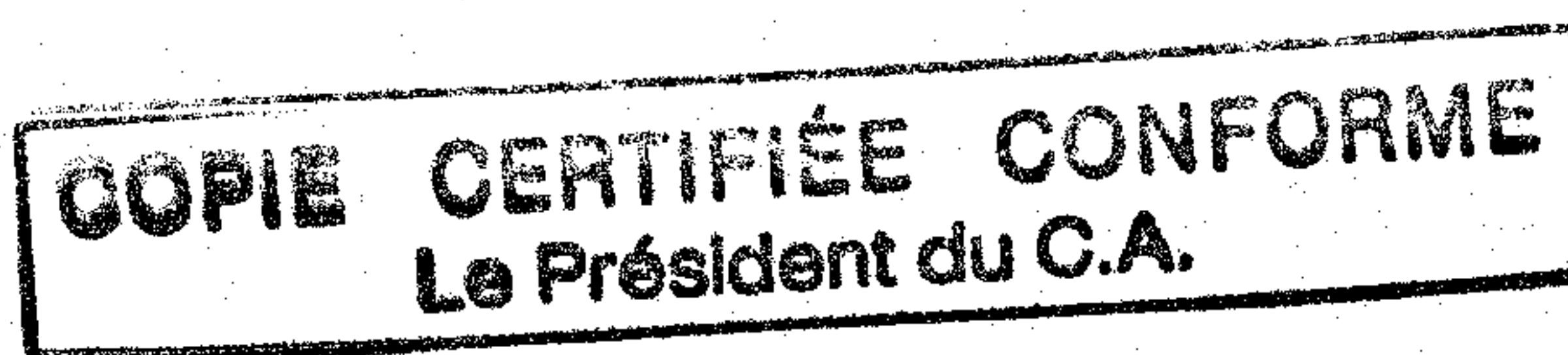
- Mademoiselle Candice BERNACHON.

Plus rien n'étant à délibérer et personne ne demandant la parole, Madame la Présidente décide de lever la séance.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, signé après lecture, par les administrateurs présents.

Candice BERNACHON

*« Bon pour acceptation de nomination
du mandat de Présidente et de Directrice Générale »*



A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Bernachon".

Stéphanie LE ROUX

Françoise BERNACHON